

감사결과 처분서

개선 요구

○ 제 목 : 임용 예정자에 대한 노인 학대 범죄 경력 확인
에 관한 사항

○ 내 용

「노인복지법」 제39조의17(노인관련기관의 취업제한 등) 제1항 제7호에 따르면, 법원은 노인 학대 관련 범죄로 형 또는 치료감호를 선고하는 경우에는 판결로 그 형 또는 치료감호의 전부 또는 일부의 집행을 종료하거나 집행이 유예·면제된 날부터 일정기간 동안 「의료법」 제3조의 의료기관(이하 “노인관련기관”이라 한다)에 취업 또는 사실상 노무를 제공할 수 없도록 하는 명령을 판결과 동시에 선고하여야 한다.

「노인복지법」 제39조의17(노인관련기관의 취업제한 등) 제5항에 따르면, 노인관련기관의 장은 그 기관에 취업 중이거나 사실상 노무를 제공 중인 사람 또는 취업하려 하거나 사실상 노무를 제공하려는 사람에 대하여 노인 학대 관련 범죄 경력을 확인하여야 한다.

그리고 「**■■■■■■■■■**규정」 제4조(신분)에 따르면, **■■■**교수의 신분은 **■■■■■■■■■**교수(**■■■**교수 대우)로 하고, 제7조(임용) 제1항에 따르면 **■■■**교수의 임용은 특별인사위원회의 심의를 거쳐 병원장이 임용한다.

그러나 아래 【붙임】와 같이 **■■■■■■■■■**원에서는 「**■■■■■■■**규정」에 의해 채용한 **■■■**교수 총 **■**명에 대하여, 노인 학대 범죄 경력을 확인하지 않은 사실이 있다.

관련자 의견(및 검토결과)

■■■■(■■■■)에서는 「■■■■임용규정」에 의해 채용한 ■■■교수 ■■인에 대한 노인 학대 범죄 경력 조회를 관련 법령에 의거하여 즉시 실시하겠다고 답변하였다.

○ 조치할 사항 충북대학교병원장은

관련 법령을 준수하여 임용 예정자에 대한 노인 학대 범죄 전력을 확인하시기 바랍니다. (개선)

【붙임】임용 예정자에 대한 노인 학대 범죄 경력 확인 여부

번호	관련문서	임용예정인원	노인학대 범죄경력 확인여부	비고
1	■■■■■ ■■■■■	■■ ■■■■■	X	
2	■■■■■ ■■■■■	■■ ■■■■■	X	
3	■■■■■	■■ ■■■■■	X	

* 출처 : ■■■■원 및 ■■■■센터 전자문서시스템